

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1324/2532	นายชิต ดวงแก้ว	โจทก์
	นางลำยอง เทพวงษ์ กับพวก	จำเลย
	นางลำยอง เทพวงษ์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2872 และ 2917 ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมบ้านในที่ดินโฉนดเลขที่ 2872 ดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100,102)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทในระหว่างฎีกาหากไม่ปฏิบัติตามเมื่อใดก็

ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทในระหว่างฎีกาหากไม่ปฏิบัติตามเมื่อใดก็
ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>